町有財産使用貸借仮契約書

貸付人　矢　掛　町（以下「甲」という。）と借受人　一般社団法人 BERT INTERNATIONAL（以下「乙」という。）とは、矢掛町有財産を貸借することについて、次の条項により貸借契約を締結する。

（貸借物件）

第１条　甲は、甲の所有する次の土地及びその土地に存する次の建物等を乙に貸付け、乙はこれを借受けるものとする。

区分	所在地	地目	数量	備考
土地	小田郡矢掛町矢掛字寺東 2552 番地 2	宅地	17,632.40 ㎡	公簿面積

区分	名称	構造	階数	延床面積(㎡)	備考
建物	管理棟	鉄筋コンクリート	３階	2,203.08	
建物	産業振興棟	鉄筋コンクリート	３階	3,126.28	渡り廊下含む
建物	体育館	鉄骨・鉄筋コンクリート	２階	2,600.23	渡り廊下含む
建物	茶室	木造	１階	26.92	
建物	合宿所	鉄骨、木造	２階	495.15	階段等含む
建物	機械庫	コンクリートブロック	１階	16.10	ポンプ室、プロパン庫
建物	部室	コンクリートブロック	１階	108.42	
建物	便所	コンクリートブロック	１階	15.70	
建物	ごみ置場	鉄骨	１階	8.39	
建物	自転車置場	木造、鉄骨	１階	179.97	木造１棟、鉄骨４棟
建物	その他施設				受水槽、受電室
備品	備品一式				

ただし、次の各号のいずれかに該当する場合には、滅失若しくは契約締結と同時に貸借物件から除外する。

(1) 第８条の規定により、撤去について甲の承諾を得た物件

(2) 乙の責めによらない事由により滅失した物件

(3) 乙が甲と売買契約又は譲渡契約を締結した物件

（貸借期間）

第２条　貸借期間は、平成２６年１２月２６日から平成３７年３月３１日までとし、以後は甲乙協議の上、決定する。

（用途の指定）

第３条　乙は、貸借物件を、防災関連施設又は産業振興施設の用途にのみ使用するものとする。

（貸借に伴う使用料）

第４条　甲は、乙が貸借物件を使用するにあたって、使用料は徴収しないものとする。

（貸借物件の引渡し）

第５条　甲は、第２条に規定する貸借期間の初日に、なんらの手続きを要しないで貸借物件を乙に引き渡したものとする。

（瑕疵担保）

第６条　この契約の締結後、貸借物件に数量の不足又は隠れた瑕疵を発見しても、甲はその責めを負わない。

（貸借物件保全義務）

第７条　乙は、善良な管理者としての注意をもって貸借物件の維持管理を行わなければならない。

２　前項に要する費用は、すべて乙の負担とする。但し、引渡し日から第１６条に定める本契約締結日までの間は、水道光熱費等の維持費は、第８条で事前に協議したものを除き、すべて甲の負担とする。

３　乙は、天災その他不可抗力による場合を除き、貸借物件に損害を及ぼしたときは、その賠償の責めに任じなければならない。

（施設の整備等）

第８条　乙は、貸借物件について、第３条に規定する用途に供するために必要な施設の改修、障害となる施設の撤去等（以下「整備等」という。）をしようとするときは、あらかじめ甲と協議し、甲の書面による承諾を得なければならない。

２　前項の整備等に要する費用は、すべて乙の負担とする。

（使用状況の立入調査等）

第９条　甲は、管理上必要があるときは、その使用状況について貸借物件に立入調査をし、又は乙に報告を求めることができる。

（転貸禁止等）

第１０条　乙は、甲の書面による承諾を得ないでこの契約により生じた権利を第三者に譲渡し、又は転貸してはならない。

ただし、甲から依頼があった場合は、甲若しくは他の者に使用させることに協力しなければならない。

（反社会的勢力の排除）

第１１条　乙は、自らが反社会的勢力の関係者に該当しないこと及び反社会的勢力の関係者と取引をしないことを保証する。

（契約解除または変更）

第１２条　両者協議の上、他方当事者の同意を得た場合、この契約を解除し、又は変更することができる。

（貸借物件の返還）

第１３条　貸借物件について貸借期間が満了した場合又は前条の規定によりこの契約を解除された場合は、乙は、甲の指示により、自らの費用で貸借物件を原状に回復若しくは収去して、甲の指定する期日までに返還しなければならない。ただし、貸借物件を原状に回復若しくは収去しないことについて、甲の書面による承諾を得たときは、この限りでない。

（疑義の決定）

第１４条　この契約に定めのない事項又はこの契約に関し疑義を生じた事項については、甲乙協議の上、決定する。

（信義誠実の義務）

第１５条　甲乙両者は、信義を重んじ誠実にこの契約を履行しなければならない。

（本契約の確定）

第１６条　この契約は仮契約とし、甲が議会の議決を得たときは、本仮契約を破棄し、新たに本契約を締結することとする。

２　議会の議決を得ることができず、この仮契約を解除した場合は、甲乙は互いに、一切の損害賠償等の責めを負わず、乙は、現状有姿にて貸借物件を甲に返還するものとする。

この契約の締結を証するため、本書２通を作成し、両者記名押印のうえ、各自その１通を保有する。

平成２６年１２月２６日

甲　岡山県小田郡矢掛町矢掛３０１８番地
矢　掛　町
矢掛町長　　山　野　通　彦

乙　東京都港区新橋５丁目２０番地３
一般社団法人 BERT INTERNATIONAL
代表理事　　片　山　敬　済